

1526928-74.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301104/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 21212641 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2301104 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO FERREIRA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1526928-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526928-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301104/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 21212641 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2301104 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

MURILO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 10 horas e 40 minutos, na Avenida Caboré, na altura do nº 10, José Bonifácio, nesta Capital, trazia consigo, para fim de tráfico, drogas (MDMA, maconha e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 95/97).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/03), sendo sua custódia convertida em preventiva (fls. 62/65).
A denúncia foi recebida (fls.104/105), o réu foi citado (fls. 154) e ofertou defesa escrita (fls. 121/124), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 139).
Foi mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 148/149).
Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).
Encerrada a instrução, o Ministério Público e defesa requereu a improcedência do pedido punitivo por insuficiência de provas.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é improcedente.
A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no autos de fls. 30/31, 38/39 e 40/41 e laudo de fls.142/144, prova técnica de que se tratavam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.
A autoria delitiva, todavia, não restou comprovada.
O réu disse que estava saindo de sua casa e que foi abordado por outros policiais, que não as testemunhas. Foi liberado e então, foi abordado de novo pelos policiais arrolados como testemunhas, que os fizeram voltar para onde estava sentado, sendo que havia outros meninos perto. Um policial ficou conversando e o outro foi atrás desses meninos, que correram. Um outro policial voltou com Lucas e os levaram para delegacia. Os policiais estavam uma bolsa, mas não sabe a quem pertencia. Não presenciou os policiais encontrando drogas. Não conhecia os policiais e conhece Lucas apenas de vista (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).
O policial militar Vinicius Henrique Amorim D'Vavila relatou, em suma, que não se lembra dos fatos, mas que na época estavam usando câmeras, tendo os fatos sido registrados. Não se lembra se o acusado foi abordados sozinho ou acompanhado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).
Tomy Rodrigues Hataiashi, também policial militar, declarou, em resumo, que a rua mencionada na denúncia e sem saída e lá ocorre trafico de drogas, na data dos fatos, cercaram a comunidade e quando o réu viu a viatura, correu e tentou arremessar uma sacola preta, dentro da qual havia entorpecentes e dinheiro. Não se lembra se o réu estava sozinho ou acompanhado. Não se lembra as drogas apreendidas e nem a quantidade de dinheiro, Não conhecia o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).
Assim, verifica-se que os elementos colhidos durante a instrução processual não forneceram provas suficientes para uma condenação, mostrando-se frágeis.
Como é cediço a prova no processo penal deve ser suficientemente firme no sentido da ocorrência dos fatos e da autoria. Em não sendo, há de ser aplicada a máxima in dubio pro reo, garantindo-se, assim, o respeito aos direitos individuais e ao estado democrático de direito.
Como bem salientaram o digno membro do Ministério Público e a defesa do acusado, não se extrai do conjunto probatório a certeza necessária da autoria delitiva.
Posto isso, a absolvição do acusado é medida de rigor.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, a fim de ABSOLVER o réu MURILO FERREIRA DA SILVA qualificado nos autos, das acusações que lhe são feitas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Custas na forma da lei.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.
P.I.C.
São Paulo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA